



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 106/12

בענין : **ד"ר ליאורה וולדמן**

ע"י ב"כ עו"ד רונן קנטור
משד' פלי"ם 2, חיפה, 33095
טל': 04-8620640, פקס: 04-8620639

התובעת

נ ג ד

1. **בנק מסד בע"מ – סניף כרמל**
2. ע"י ב"כ עו"ד אלי לוטן ואח'
ממגדלי התאומים מס' 1
רח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן 52511
טל': 03-612535, פקס: 03-6125454

2. ג.מ.א.ו בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ש. רש ואח'
משד' פל-ים 7, חיפה
טל': 04-8667162, פקס: 04-8624681

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

1. התובעת שהיא בעלים של דירה בבית המשותף הידוע כחלקה 85 בגוש 10779, הנמצא ברח' חורב 6, חיפה (להלן: "הבית/הבית המשותף") הגישה כתב תביעה כנגד נתבעת מס' 2 שהיא בעלים של מספר דירות בבית המשותף, וכנגד נתבעת מס' 1 שהיא המחזיקה מטעמה ב דירות אלו, בה עתרה לצו עשה שיחייב את הנתבעים להסיר שלט פרסום שהציבו על גבי הקיר החיצוני של הבית המשותף, וכן לצו מניעה שימנע מהן הצבת השלט במקום חלופי אחר.

2. הבית נושא ההליך נרשם בפנקס הבתים המשותפים ביום 6.9.12 כמו כן נרשם לו תקנון מוסכם.

טענות התביעה-

3. המדובר בבית משותף המורכב משני מבנים : מבנה המיועד למגורים ומבנה המיועד למסחר (להלן: "המבנה המסחרי"). דירות הצדדים להליך נמצאות

במבנה מסחרי שהוא מבנה בן שתי קומות . התובעת היא בעלים של דירה הנמצאת בקומה העליונה מבין השתיים מעל היחידות שבבעלות ובחזקת הנתבעות. מאחר ודירות הצדדים להליך משמשות לשימוש מסחרי יכוננו בהמשך פסק דיני לשם הנוחות "היחידות".

4. עובר לרישום הבית , עת נחתמו ההסכמים למכירת היחידות במבנה המסחרי , חתמו רוכשי היחידות בו על הסכם שיתוף. הסכם זה הסדיר את יחסי השותפים לפריקט הבניה . להסכם השיתוף צורפה הדמיה של המבנה כולו ושל חזיתותיו השונות, לרבות מיקומם של השלטים שי תלו עליהם. על פי הסכם השיתוף , עד למועד רישום הבית המשותף מחויבים בעלי היחידות בבית להתקין שלטים רק במיקום שהותר להם לצורך זה בהסכם השיתוף וההדמיה.

5. התקנון המוסכם, שבמועד הגשת התביעה טרם נרשם , כולל הוראה בסעיף 22 לו הקובעת "כן נקבע בזה שבעל יחידה בבית המשותף בשני המבנים לא יבצע שינויים כלשהם בקירות החיצוניים של הדירה , אלא אם קיבל הסכמה בכתב של כל בעלי הדירות בבניין ובהתאם לאישורי הרשויות המוסמכות".

6. בכל אחת משתי הקומות של המבנה מסחרי קיים חלק קיר חיצוני המצוי מעל חזיתות היחידות עליו תולים בעלי יחידות שלטי פרסום לעסק המתנהל ביחידתם. מעל כל יחידה תלוי שלט המפרסם את אותה היחידה.

7. הנתבעים התקינו על הקיר החיצוני המצוי מעל יחידתם שלט פרסום לעסק , במקום המיועד לכך , ואולם, בנוסף לשלט זה הותקן על ידם שלט פרסום נוסף (להלן : "השלט הנוסף"). שלט זה הותקן בסמוך לגג המבנה , מעל שלט הפרסום של היחידה שבבעלות התובעת, אשר נמצאת, כאמור לעיל, בקומה מעל.

8. הקירות החיצוניים של הבית מהווים רכוש משותף. מרבית בעלי היחידות במבנה המסחרי, והתובעת ביניהם, מתנגדים להתקנת השלט הנוסף במיקום בו הותקן, והם אף חתמו על דרישה חד משמעית להסרתו.

9. התקנת השלט במיקום בו הותקן מהווה תפיסת חזקה ייחודית באותו השטח , ואינה עולה כדי שימוש רגיל, סביר ומקובל ברכוש המשותף, בהיותו מותקן מעל שלט של יחידה אחרת . יש בהתקנתו של שלט זה כדי לגרם לפגיעה קניינית בתובעת וביכולתה להשכיר את הנכס שבבעלותה , ועל כן יש להורות על הסרתו. רק התקנת שלט פרסום לעסק בחזית אותו העסק עצמו יכולה להיחשב שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף , זאת בשונה מהצבת שלט נוסף על השלט הקיים לנתבעים מעל עסקם בקומה אחרת ומעל עסק אחר.

10. התובעת לא יכולה הייתה להביע התנגדות להתקנת השלט לפני וועדת רישוי שילוט שבעיריית חיפה מהטעם שכלל לא הוזמנה לדיונים בוועדה.

17. גם חוק העזר לחיפה (שילוט), תשנ"ו-1995 מכוון לאותו ההסדר המתבקש בהתקנת שלטים בבית משותף וקובע בסעיף 21(א) לו כי: "לכל עסק יהיה שלט אחד בלבד, אלא אם כן התיר ראש העיריה הצבת שלט נוסף לעסק". בסעיף 21(ב) לו נקבע כי: "שלט של עסק לא יוצג אלא בחזית הצמודה לאותו חלק של המבנה שבו מתנהל העסק, זולת אם ראש העיריה, בהמלצת הועדה מקצועית, התיר הצגתו שלא בחזית המבנה שבו מתנהל העסק".

27. הסכם השכירות שנחתם בין הנתבעות קובע בסעיף 11 לו כי: "השוכר יהיה רשאי להציב שילוט בחזיתות המושכר ו/או מעל הכניסה למושכר ו/או בכל מקום אחר במושכר, בכפוף להשגת הרישיונות הדרושים...". הסכם השכירות בעצמו אינו מאפשר התקנת השלט במיקום בו הותקן שאין חולק שלא נתלה בחזית המושכר, לא מעל הכניסה למושכר וגם לא בכל מקום אחר במושכר.

37. אין לקבל את טענת הנתבעות כי מר קובה, בעלים של מספר יחידות בבית, נתן הסכמתו להצבת השלט במיקומו נושא ההליך גם בשם התובעת ויתר בעלי הדירות בבית. הנתבעות לא הציגו כל יפויי כוח מאת בעלי היחידות בבית, שמסמך את מר קובה, לייצג את בעלי הדירות במבנה ולוותר בשמם על התנגדויות מפורשות שהגישו לעריה בהקשר לשל ט. יש גם לזקוף את העובדה שהנתבעות לא זימנו את מר קובה לעדות לחובתן.

טענות ההגנה-

47. אם מבקשת התובעת להחיל את הוראות הסכם השיתוף שנחתם על נסיבות ההליך הרי שהמפקחת נעדרת סכמות עניינית לדון בהליך מהטעם שיש להחיל גם את סעיף 13.1 להסכם השיתוף שקבע כי כל סכסוך שיתג לע בין הצדדים יובא להכרעתו של הבורר שזהותו נקבעה באותו ההסכם.

57. ככל שבתשריט שצורף להסכם השיתוף סומנו שטחים שנועדו להתקנת שלטי הפרסום, דבר המוכחש, הרי שבפועל ה נהג בבית הוא שה מחזיקים ביחידות במבנה המסחרי תלו שלטים בלתי אחידים בצורות ובגדלים שונים בדומה לשלט של הנתבעים. ההדמיה שצורפה להסכם השיתוף נועדה להמחשה בלבד, אינה מחייבת את השותפים לפרויקט ואינה משקפת הסכמות של בעלי היחידות בבית שבפועל גם נוהגים אחרת. התובעת בעצמה סירבה לאשר את תרשים חזית המבנה וחתמה הסתייגותה על גבי אותו התרשים.

67. הצבת השלט הנוסף אינה מהווה "שינוי בקירות חיצוניים" שנאסרה בתקנון המוסכם של הבית. ויש לראות את האיסור על ביצוע שינויים בקירות החיצוניים כחל רק על המבנה המשמש למגורים.

71. לנתבעת מס' 2 שלוש יחידות בהן היא מנהלת בנק. יחידות אלו נמצאות במפלס הנמוך ממפלס הרחוב. הצבת השלט הנוסף קריטית להמשך פעילותו של הבנק מהטעם שהשלט המותקן מעל הבנק אינו בולט מספיק לעיני העוברים והשבים.

81. ביום 15.9.09 אישרה הוועדה מקצועית לשילוט בעיריית חיפה לנתבעת מס' 1 להציב שלט פרסום על גג הבניין. ביולי 2010, בעקבות התנגדות שותפים לנכס, שהוגשה על ידי מר קובה בשם כל בעלי היחידות במבנה, קיבלה הנתבעת דרישה להסרת השלט. ביום 6.9.10 מסר מר קובה הודעה בה חזר בו מהתנגדותו להצבת השלט, וביום 7.12.10 הודיעה הוועדה על מתן רישיון לשלט במיקומו הנוכחי. משנציג בעלי הדירות, מר קובה, הסיר התנגדותו יש לראות את התובעת כמי שחזרה בה מהתנגדותה או כמי שמושתקת מלטעון כנגד הצבת השלט.

91. התקנת השלט עולה כדי שימוש סביר שעושה בעל דירה ברכוש המשותף, ואינה מונעת שימוש דומה מיתר בעלי הדירות בבית. עם מתן הסכמתו של מר קובה יש לראות את הנתבעים כמי שקיבלו את הסכמת בעלי הדירות בבית. אין בהתקנה כדי לפגוע בתובעת שהתקינה שלט מעל היחידה שבבעלותה.

02. לנתבעים שלוש יחידות בבית. בנוסף נתנו הסכמתם לשלט גם ה"ה שלמה ואיתן קובה, כפי העולה ממוצג נ/14. לאור זאת, לנתבעות קיימת הסכמתן של 6 מתוך 11 יחידות המהוות רוב של בעלי היחידות במבנה המסחרי.

12. אין לקבל את טענת התובעת כי יש בשלט הנוסף כדי לפגוע במי ששוכר ממנה את הנכס ויש בעובדה שבחרה שלא להזמין לעדות כדי לחזק זאת.

ההליכים בתיק-

22. ראשיתו של ההליך בכתב תביעה שהגישה התובעת רק כנגד נתבעת מס' 1, המחזיקה מנכס מטעם הבעלים. בהמשך התבקש לצרף את נתבעת מס' 2 בהיותה הבעלים, ואכן נתבעת מס' 2 צורפה להליך.

32. טענות ההגנה, כפי שנסקרו לעיל, הינן הטענות שהועלו ע"י שתי הנתבעות ולא מצאתי להפריד ביניהן בהיותן טענות דומות.

42. ביום 29.8.12 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם כדי להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן הממצאים הרלוונטיים לתיק זה:

(א) הבית נושא ה הליך נמצא ברח' חורב 6, חיפה, ציר תנועה ראשי ומרכזי בכרמל שבחיפה, אשר לכל אורכו קיימים חנויות ועסקים.

(ב) המבנה המסחרי חזיתו לרחוב. הוא בן שתי קומות ולאורך חזיתו הפונה לכיוון רחוב חורב חלונות ראוות של היחידות.

(ג) מעל הקומה התחתונה של המבנה לכל אורך החזית קיים קרניז עליו תלו בעלי היחידות בקומה התחתונה שלטים המפרסמים את בית העסק. מעל הקרניז מצוי מעקה שקוף לכל אורכה של החזית. רוחב השלטים אינו אחיד אך גובהם כגובה הקרניז עליו נתלו.

(ד) מעל הקומה העליונה של המבנה, לכל אורך החזית הפונה לכיוון רחוב חורב, קיים קיר המחופה באבן ירושלמית. תחילתו של קיר זה מעל חלונות הראווה וסופו בגג המבנה. בעלי היחידות בקומה העליונה תלו שלטים המפרסמים את בית העסק על קיר זה. לכל יחידה בקומה העליונה שלט המצוי מעל היחידה. אמנם השלטים אינם אחידים במידות ובצבעים אך הותקנו במרחק דומה מתחילת הקיר ומסתיימים בגובה דומה ושומרים על מראה כללי אחיד.

(ה) התובעת כמו יתר בעלי היחידות התקינה שלט מעל יחידתה. הנתבעות התקינו על הקרניז המצוי מעל היחידות בקומה התחתונה שלט המפרסם את הבנק וכן התקינו שלט נוסף מעל השלט שהתקינה התובעת.

(ו) מלבד השלט הנוסף של הנתבעות לא הותקנו שלטים נוספים מעל השלטים המפרסמים את היחידות בקומה העליונה.

(ז) אל הקומה העליונה מוביל גרם מדרגות קצר אשר בסמוך לו נטוע עץ שצמרתו חוסמת חלקית את הנראות של יחידות הנתבעות ושל השלטים המפרסמים אותן.

52. ביום 25.11.12 התקיים דיון הוכחות במהלכו העידו מטעם התביעה מר בלוס, בעל יחידה בקומה העליונה, והתובעת. מטעם ההגנה העידו מר צוברי, מי ששימש כסגן מנהל מחלקת הלוגיסטיקה בבנק במועד הרלוונטי לרכישת הנכס, וכן הגב' סורין, מנהלת נתבעת מס' 2 ובעלת 50% ממניותיה. חלקים מהעדויות ייסקרו בפרק הדיון לפי הצורך.

62. טרם שהוגשו סיכומי הטענות בתיק נרשם ביום 6.9.12 הבית כבית משותף, ונרשם לו תקנון מוסכם שקבע בסעיף 2' לו כי: "בעל יחידה בבית המשותף לא יבצע שינויים כלשהם בקירות החיצוניים של הדירה, אלא אם קיבל הסכמה בכתב של כל בעלי הדירות בבניין ובהתאם לאישורי הרשויות המוסמכות".

דיון-

אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את התביעה ולהורות על הסרתו של השלט. הכול כפי שיפורט להלן:

72. אמנם בד בבד עם רכישת היחידות במבנה המסחרי חתמו רוכשי היחידות על הסכם שיתוף לו צורפו תשריט והדמיה המתייחסים לכאורה למיקומם של השלטים בבית, ואולם, לאור סעיף 13(1) להסכם שקבע כי כל סכסוך שיתגלע בין הצדדים יובא להכרעתו של הבורר שזהותו נקבעה באותו ההסכם הסכימו הצדדים, בדיון שהתקיים לפניי ביום 6.8.12, כי אדון בתיק ואפסוק בו בהתאם להוראותיו של חוק המקרקעין, ולא מכוח הוראותיו של הסכם השיתוף. לאמור: האם לאור הוראות חוק המקרקעין התקנת השלט עולה כדי שימוש סביר שעושה בעל יחידה ברכוש המשותף או טענה הסכמה של כל בעלי היחידות במבנה המסחרי.

82. טרם ש אסקור את הוראות החוק והפסיקה הרלוונטית לעניין שימוש ברכוש המשותף אתכבד ואבחן את הסכמתו של מר קובה להתקנת השלט האם יש בה כדי לחייב גם את יתר בעלי היחידות במבנה המסחרי, בין אם מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף בין בשימוש ייחודי ברכוש המשותף.

האם הסכמת מר קובה יכולה לחייב את יתר בעלי היחידות בבית?

92. הנתבעות טענו כי מר שלמה קובה ייצג את כל בעלי היחידות במבנה המסחרי בהתנגדות שהוגשה לוועדת רישוי שילוט שבעירית חיפה להתקנת השלט בעירית חיפה. עוד טענו הנתבעות כי בהמשך הסיר מר קובה את התנגדותו להתקנת השלט במיקומו הנוכחי, וכפועל יוצא אישרה וועדת רישוי שילוט את השלט נושא ההליך. טענו הנתבעות כי בהיות מר קובה מי שייצג את בעלי היחידות בבית בהתנגדות, הרי שהסרת ההתנגדות על ידו היה בה כדי להסיר את ההתנגדות של כל בעלי הדירות אשר בשמם פעל.

03. לא מצאתי לקבל טענה זו. מעדויות הצדדים כולם עלה באופן ברור כי אמנם מר קובה היה הגורם הפעיל ביותר בקרב בעלי היחידות בהגשת ההתנגדויות, אך הלה לא אחז בפויי כוח מאת מי מבעלי היחידות בבית. עוד עלה בעדויות כי התובעת ובעלים נוסף, מר בלום, הגישו התנגדות בחתימתם, ומבלי שמינו את מר קובה לפעול בשמם. עדויות התובעת ומר בלום בעניין זה היו החלטיות, ברורות ומשכנעות (ראו עדות מר בלום בעמ' 1 לפרוטוקול שורות 16-17, וכן בעמ' 2 שורות 25-26. ראו עדות התובעת בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 20-23, בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 30-34 וכן בעמ' 10 שורות 3-8). מנגד עדויות הנתבעות בעניין לא היה בהן כדי לבסס את טענתן. מעדויות הנתבעות עלה כי מר קובה "נתן להן להרגיש" שהוא מייצג את כל הדיירים, אך עדי הנתבעות הודו כי לא ראו ממנו

אסמכתא כלשהי המסמיכה אותו לפעול בשם בעלי היחידות בבית או לייצגם .
ראו עדות מר צוברי בעמ' 12 שורות 40-41 וכן בעמ' 13 שורות 1-2 ושורות 34-35.
מר צוברי אף הודה בחצי פה כי כנראה שידע על המשך התנגדותה של התובעת
אף לאחר שמר קובה חזר בו מהתנגדותו . ראו עדותו בעמ' 13 לפרוטוקול שורות
10-12.

73. גם העובדה שמר קובה לא הוזמן ע"י מי מבין הנתבעות לעדות יש בה כדי לשמש
לחובתן של הנתבעות. על הימנעות כזו קבע ביהמ"ש העליון בשורה של פס"ד כי :

**"כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה , שמעמידים בעל דין בחזקתו ,
שלא ימנע מבית המשפט ראייה , שהיא לטובתו , ואם נימנע מהבאת ראיה
רלבנטית שהיא בהישג ידו , ואין לו לכך הסבר סביר ניתן להסיק , שאילו הובאה
הראיה , הייתה פועלת נגדו . כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן
במשפטים פליליים , וככל שהראיה יותר משמעותית , כן רשאי בית המשפט
להסיק מאי- הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע
מהצגתה."**

ראו ע.א. 548/78 שרון ואח' נ. לוי פד ל"ה(1) 736 בעמ' 760, ע"א 2275/90 לימה נ.
רוזנברג פ"ד מז (2) 606

23. לאור האמור לא מצאתי כי חזרתו של מר קובה מהסכמתו מהווה הסכמה של כל
בעלי היחידות בבית.

33. נשאלת, אם כן, השאלה האם יש בהתקנת השלט כדי שימוש סביר שרשאי בעלים
של כל דירה לעשות ברכוש המשותף , ללא שתידרש לו הסכמת השותפים
האחרים לנכס , הם בעלי היחידות האחרות בבית. לצורך כך אבחן את המסגרת
הנורמטיבית הרלוונטית לעניין.

המסגרת הנורמטיבית-

43. התקנון המצוי שבחוק המקרקעין , החל על בית זה , ביחד עם התקנון המוסכם
קובע לגבי שינויים ברכוש המשותף בסעיף 2(א) שבו לאמור :

**"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש
המשותף...אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות .
לענין זה "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה
והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה"**

סעיף 5 לתקנון המצוי קובע כי החלטות בדבר דרכי הניהול של הרכוש המשותף
והשימוש בו תתקבלנה על ידי בעלי הדירות במסגרת אסיפה כללית שיערכו .

סעיף 12 (א) לתקנון המצוי קובע כי :

"החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות".

סעיף 12 (ב) לתקנון המצוי קובע:

" החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים ...או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה."

53. הלכה מושרשת היא שבעל דירה בבית משותף זכאי לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, וכן אינו מונע שימוש דומה מאחרים. ראה ע"א 549/73 וינטרס ואח' נ' זמורה ואח', פ"ד כח(1) 645, ע"א 708/72 פרשק נ' רוזנברג ואח', פ"ד כח(2) 817,824-825, וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14 - 18, י-ם, פ"ד לה(4) 277: **"שימוש ברכוש המשותף ייחשב כסביר, אם הוא תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי כוונת בעלי הדירות, ואינו מונע שימוש כזה מבעלי הדירות האחרים"**.

63. המלומדים והפסיקה עמדו על טיבו של אותו "שימוש סביר" ברכוש המשותף. הגדרה ממצה לשימוש זה מוצאת ביטוי בנרקיס, הבית המשותף, מהדורה רביעית, הוצאת אוצר המשפט, בעמ' 152: **"שימוש כזה יהא שימוש סביר ובלבד שלא ימנע שימוש כזה מבעל ידירות אחרים"**. "שימוש סביר" הינו סוג של שימוש ברכוש המשותף שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן של אפשרות הקיום בו בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. שימוש שכזה צריך שיהיה סביר ורגיל לפי תנאי הזמן והמקום".

73. שאלה שהעסיקה אצלנו את בתי המשפט היתה מתני החלטה היא בגדר שינוי זכויות של בעל דירה, שאז נתונה לבעל הדירה שההחלטה משפיעה על זכויותיו זכות וטו, ומתני החלטה היא בגדר קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, שאז די ברוב רגיל באסיפה הכללית.

83. המבחן שקבעה הפסיקה ביחס לשאלה בה עסקין הוא מבחן של "שלילה תמידית של החזקה" ברכוש המשותף, שעל מנת להכשירה נדרשת הסכמה פה אחד של בעלי הדירות, ואין די בה בהחלטת האסיפה הכללית. מבחן זה, יש להחילו בין אם נפגע הרכוש המשותף ובין אם לאו. בין אם התכער מראהו של הבניין ובין שדווקא יופה, די בכך שניטל חלק מהרכוש המשותף על מנת שת ידרש הסכמה כללית. ראה ע"א 429/80 גורפינקל נ' ארליך, פ"ד לז(4) 141, 147-148. ברוח דומה אף נפסק בע"א 93/81 אליאס נ' שיפר, פ"ד לז(2) 444, 449-450 כי: **"כל פגיעה ברכוש המשותף, גם בלי שנתלווה לה נזק ממשי, דייה כדי להצדיק מתן צו מניעה... אם תותר הרצו עה ובית המשפט יתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף שאינן אפסיות עד שכל בר דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים ... עד שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש שהוא נחלת הדיירים כולם"**.

93. לעומת זאת, החלטות שלא שללו דרך קבע את החזקה בחל ק מן הרכוש המשותף לא היו כפופות לזכות הוטו של בעלי הדירות. כך, למשל, נקבע בע"א 31/70 כהן נגד שמאי, פד כד (2) 388, 391 כי האסיפה הכללית מוסמכת לקבוע תור בין הדיירים לשימוש בחדר כביסה משותף, שכן בהבדל מבניה על הרכוש המשותף אין בכך משום שלילה מתמדת של הזכויות של בעלי הדירות האחרות. ועוד נפסק בפס "ד פרשקר, לעיל, כי האסיפה הכללית מוסמכת, ברוב רגיל, להועיד חלק מן הרכוש המשותף למטרות חניה, בלא ליחד מקום מסוים לבעל דירה כלשהו.

04. פרופ' יהושע וייסמן בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז 1997) בעמ' 456-457 מותח ביקורת על מבחן זה של "שלילה תמידית של החזקה". לדעתו, כאשר החלטת רוב באסיפה הכללית היא סבירה ויש בה התחשבות ראויה באינטרסים של המיעוט, יש לראותה כתקפה ואפילו אם היא כרוכה בתפיסת חזקה בחלק מן הרכוש המשותף לצמיתות, או לפרק זמן מוגבל. ראויים לציטוט דבריו אלו כדברם וכל שונם: "המבחן שהנחה בד"כ את בתי המשפט, לפיו אם הייתה תפיסת החזקה מתמדת בחלק מן הרכוש המשותף יחשב הדבר כשינוי זכויות של בעלי הדירות בבית המשותף (ואז אין להסתפק בהחלטת רוב) אינו מניח את הדעת. שימושים סבירים רבים ברכוש המשותף, שלא יעלה על הדעת להתנותם בהסכמת כל בעלי הדירות, כרוכים בתפיסה כלשהי של החזקה ברכוש המשותף. כך, למשל, קביעת שלט על קיר חיצוני, מעל כניסה לבית עסק שבבית משותף, או הצמדת תיבת דואר לקיר שבחדר מדרגות ... - כל אלה תופסים דרך קבע מקום ברכוש המשותף. אין זה סביר שלא להסתפק בהחלטה של רוב רגיל לשם כך, ולהתנות שימושים מעין אלה בהסכמת כל בעלי הדירות. ההבחנה בין תפיסה מתמדת של החזקה ובין תפיסת החזקה שאינה לצמיתות אף היא מפוקפקת. מידת הפגיעה בבעלי הדירות אינה בהכרח קטנה יותר מתפיסה שאינה לצמיתות..." ובהמשך - "דומה, כי מבחן העשוי להניח את הדעת יותר הוא מבחן הסבירות של החלטת האסיפה הכללית כאשר החלטת רוב באסיפה הכללית, בדבר דרכי ניהול ושימוש של הרכוש המשותף, היא סבירה בנסיבות העניין, ויש בה התחשבות ראויה באינטרסים של המיעוט, יש לראותה כתקפה ואפילו היא כרוכה בתפיסת החזקה בחלק מן הרכוש המשותף, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל. החלטה כזאת אינה משנה את זכויותיו של בעל דירה בבית משותף כיון שזכותו בבית המשותף כפופה מלכתחילה לסמכות של האסיפה הכללית להסדיר את השימוש ברכוש המשותף בדרכים סבירות". (הדגשה שלי י.ל.).

מהתם להכא- התקנת השלט הנוסף האם שימוש סביר?

14. דעתי היא כדעתו המלו מדת של פרופ' וייסמן כי ברגיל תלייתו של שלט די לה בהחלטת רוב בעלי הדירות באסיפה כללית. ואולם, אפילו התקבלה החלטה זו ברוב באסיפה הכללית עדיין יש לבחון את סבירות ההחלטה בנסיבות העניין.

24. העידה התובעת בעניין תליית השלטים בבית בעמ' 7 שורות 1-2 כדלהלן :

"ת. אף אחד בבנין לא ביקש הסכמה של הדיירים להציב שלטים זה דבר ברור ומקובל ומובן שכל אחד שם שלט מעל העסק שלו. זה ההיגיון הבריא. ש. קיבלתם הסכמה, עשיתם פרו', קיבלתם החלטה שמעגנת את מה שאת אומרת כרגע?

ת. נולדנו עם היגיון בריא.

ש. אני שאלתי אם גיבשתם הסכמות בין הדיירים בנוגע לתליית שילוט?

ת. דיברנו על זה, שלכל אחד יש שלט מעל החנות שלו. על זה דובר."

34. גם הגב' סורין שהעידה מטעם הנתבעות אימתה את הטענה כי המצב הנוהג בבית היה שלא התבקשה הסכמת השותפים להצבת השלטים ברכוש המשותף. ראו עדותה בעמ' 17 לפרוטוקול שורות 18-20. לאור זאת לא מצאתי כי תנאי להתקנתם של שלטים בבית זה הוא קיומה של אסיפה כללית טרם התקנת השלט, ואולם, עקרון זה נכון כל עוד אותו שילוט עומד במבחן הסבירות ו לא באה עליו התנגדות של מי מבעלי היחידות בבית.

44. בעדותה נמקה התובעת את סיבת התנגדותה לשלט שתלו הנתבעים. ראו עדותה בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 8-10 :

"ת. אני מתנגדת שיהיה שלט של עסק אחר מעל השלט של הדייר של החנות שלי."

ש. למרות שהעירה אישרה?

ת. מה זה קשור? אני לא רוצה שיהיה שלט של מישהו אחר מעל השלט של החנות שלי. עם בנק מסד צריך ללכת רק בכוח?"

54. למקרא עדויות הצדדים עלה כי כל עדי הצדדים להליך היו תמימי דעים כי כל שותף רשאי להתקין שלטים ברכוש המשותף אף ללא שקיבל הסכמות בעלי היחידות בבית. עוד הסכימו הצדדים כי למי שבבעלותו מספר יחידות בבית קיימת הזכות להתקין שלטים כמספר היחידות. ויוער, עדויות הצדדים נשמעו לאחר שכבר נרשם הבית כבית משותף, ולאחר שכבר נרשם התקנון המוסכם שקבע כי לא ייעשו שינויים בקירות חיצוניים ללא הסכמה בכתב של כל בעלי הדירות בבית. אף לאחר רישום הבית כבית משותף נראה כי בעלי היחידות בבית עודם סבורים כי התקנת שילוט מעל בית העסק אינו מצריך הסכמה בכתב של בעלי הדירות בבית.

64. גם אני סבורה כי תלייתם של שלטים במבנה שכולו מבנה מסחרי, מעל היחידה בה מנוהל העסק מהווה שימוש סביר בתנאי הזמן והמקום. זאת על אף העובדה שעסקינן בשינויים פיסיים וקבועים של הרכוש המשותף. ודוק: לא מתקבל על הדעת כי בעל עסק במבנה עסקים יצטרך את הסכמתם של כל בעלי היחידות בבית לשם תליית שלט המפרסם את עסקו. שימוש כגון דא ברכוש המשותף עולה כדי שימוש רגיל וסביר שרשאי בעל דירה לעשותו. ולא נראה כי לכך התכוונו

בעלי הדירות בקביעה בתקנון כי שינויים כלשהם בקירות החיצוניים יעשו רק כנגד הסכמה בכתב.

74. יחד עם זאת, ברי כי שלט במידות חריגות, שלט במיקום חריג, שלט היוצר רושם כי בעליו מנכס לעצמו עסקים לא לו, שלט המשנה את מראהו האחיד של הבית, שלט המסתיר שלט אחר או פוגע יחידה וכיוב' לא ייחשב כשימוש סביר ברכוש המשותף.

84. מעדות מר צוברי, מטעם הנתבעות עלה כי התקנת השלט במיקום נושא ההליך נעשתה בעטיין של תלונות רבות של לקוחות הבנק ש ניסו להגיע לבנק אך לא הבחינו בו. ראו עדותו בעמ' 11 לפרוטוקול שורות 18-24 וכן שורות 39-40. מעדות הגב' סורין, מטעם הנתבעות עלה כי התקנת שלט על מעקה של 40 ס"מ לא נותן שום נראות הגיונית לשלוש חנויות שבבעלות הבנק לא כל שכן בהתחשב בעצים שמסתירים אותו. ראו עדותה בעמ' 18 לפרוטוקול שורות 23-25. עוד עלה מעדותה כי לבנק יש שלוש יחידות בבית ועל כן מגיעים לו שלושה שלטים או שלט בגודל מיוחד. ראו בעמ' 19 לפרוטוקול שורות 7-8. לאור טענות אלו יצאתי, כמפורט לעיל, לביקור במקום, על מנת לבחון טענות אלו באופן בלתי אמצעי.

94. לאחר שביקרתי במקום נחה דעתי כי אין המדובר בשינוי זניח המהווה עניין של מה בכך, כזה שכל בעל דירה יכול לעשותו ברכוש המשותף ואף לא מדובר בשימוש סביר. הצבת שלט הנתבעים מעל השלט של התובעת בבית יוצר את הרושם כאילו הנתבעים הם בעלי ו של המבנה כולו, או למצער של היחידה המצויה תחתיו, היא היחידה שבבעלות התובעת. לא מצאתי כי דומה הצבתם של שני שלטים מעל בית עסק אחר או הצבת שלטים בצבעים שונים, כפי שעשו בעלי היחידות בבית להתקנת שלט מעל שלט של בית עסק אחר. משכך, סבורה אני כי על מנת להתקין את השלט הנוסף נדרשת למצער הסכמתו של בעל היחידה אשר מעליה מבקשים הם להתקינו מאחר והוא עשוי ליצור רושם שהוא הבעלים של יחידה זו. מצאתי כי על אף העובדה ששלטי היחידות אינם זהים נשמרת חזותו האחידה של הבית וכי השלטים הותקנו באופן השומר על קו אחיד ונקי.

05. לא מצאתי כי בטענת הנתבעות כי יחידת הבנק מהווה "חנות עוגן" הגורמת למשיכת לקוחות כדי לשנות מהחלטתי. ראשית, טענה זו לא הוכחה; אחרית, אפילו הייתה מוכחת לא ברור כי הסרת השלט יהא בה כדי להביא לתוצאות אחרות שהרי להווי ידוע כי בנק אינו מסוג החנויות המתקיימות מהגעה אקראית ומזדמנת של לקוחותיו. לקוחותיו של הבנק מגיעים אליו בשל העובדה שקיים להם חשבון שם, לא באופן אקראי ולא בגלל השילוט המזמין. זאת להבדיל מחנויות שבהיעדר נראות הולמת עלולים למצוא עצמן ללא לקוחות. יתרה מכך, איני מוצאת כי יש להעניק ליחידה מסוימת פרי וגיטיבה על פני יתר היחידות בשל צידוק עסקי. לא יעלה על הדעת שעסק כלשהו המושך לקוחות- הגם שמדובר

בלקוחות רבים - יהא רשאי לעשות ברכוש המשותף כבשלו על חשבון יתר בעלי היחידות וללא התחשבות בצרכיהן.

15. זאת ועוד, הן בביקורי במקום והן מהעדויות שבאו לפניי מצאתי כי עיקר בעיית הנראות נגרמת לנתבעות בעטיו של העץ הנטוע בקדמת החלקה, לצד המדרגות, ואשר מסתיר לעוברים ולשבים, באופן חלקי, את נראות היחידות שבקומת הקרקע של הבית. לאור זאת טוב תעשינה הנתבעות אם תפעלנה במישור החוקי להעתקתו של העץ למקום אחר בחלקה או לצמצום נופו.

25. ויוער, אין גם כל מניעה שהנתבעות תתקינה שלטים נוספים בקומה התחתונה מעל יחידותיהן, ובהתאמה לשילוט הקיים של יתר בעלי היחידות

סוף דבר-

35. אני מורה לנתבעות להסיר את השלט שהתקינו מעל יחידת התובעת, בתוך 30 יום מהיום.

45. 53. מהטעמים שפורטו בהרחבה לעיל לא מצאתי ליתן צו מניעה שיאסור על הנתבעות להתקין שלטים בכל מקום אחר. התקנת שילוט ע"י הנתבעות מותרת בכפוף לסבירות השימוש בתנאי הזמן והמקום..

55. הנתבעות תשלמנה לתובעת, בתוך 30 יום מהיום, סך של 6,000 ₪ בעבור שכ"ט עו"ד וסך של 633 ₪ בעבור אגרת המשפט. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (17.4.12) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום כב' בניסן תשע"ג (2.4.13).

העתיקים יישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין